

Circular interna — Protección de datos de pacientes (revisión)

Departamento Jurídico

Circular interna — Protección de datos personales de pacientes (revisión)

Fecha: 15 de marzo de 2024 **Emitida por:** Departamento Jurídico **Aprobada por:** Dirección General — Clínica Delos **Dirigida a:** Todo el personal de Clínica Delos

1. Objeto

Esta circular revisa y actualiza las directrices internas sobre protección de datos personales de pacientes, incorporando las observaciones del Delegado de Protección de Datos (DPD) y la doctrina más reciente de la AEPD publicada en su Guía sobre tratamientos de datos en el ámbito sanitario.

Las disposiciones de esta circular prevalecen en su totalidad sobre la circular anterior.

2. Periodo de conservación de historias clínicas

Tras dictamen del servicio jurídico externo y consulta formal al Delegado de Protección de Datos, la Dirección General aprueba la siguiente actualización:

Los datos contenidos en la historia clínica se conservarán durante un periodo mínimo de 10 años desde la fecha del último episodio asistencial.

Este periodo sustituye al de 5 años establecido en la circular anterior. La ampliación se fundamenta en:

- La recomendación de la Guía AEPD, que establece que el periodo mínimo de 5 años de la Ley 41/2002 es un suelo, no un techo.
- La necesidad de conservar datos para posibles reclamaciones de responsabilidad patrimonial sanitaria, cuyo plazo de prescripción puede extenderse hasta 15 años.
- Las obligaciones de conservación derivadas de la investigación clínica retrospectiva y los estudios de farmacovigilancia.

Esta disposición entra en vigor con la aprobación de la presente circular por la Dirección General.

3. Nuevas categorías de datos tratados

Se incorporan al registro de actividades de tratamiento las siguientes categorías:

- **Datos biométricos:** imágenes faciales para verificación de identidad en el sistema de cita previa digital.

- **Datos de geolocalización:** derivados del uso de la app móvil del centro para la gestión de citas y recordatorios.
- **Datos de dispositivos médicos conectados:** registros de dispositivos IoT utilizados en la monitorización remota de pacientes crónicos.

El tratamiento de estas categorías requiere una Evaluación de Impacto en Protección de Datos (EIPD) pendiente de completar.

4. Transferencias internacionales

Determinados proveedores tecnológicos de Clínica Delos realizan transferencias puntuales de datos a Estados Unidos para servicios de soporte técnico, amparadas en las cláusulas contractuales tipo (CCT) aprobadas por la Comisión Europea.

Proveedores afectados:

- Sistema de gestión de citas (servidores en Irlanda, soporte en EE. UU.).
- Plataforma de telemedicina (servidores en Alemania, soporte en EE. UU.).
- Almacenamiento en la nube para imágenes diagnósticas (servidores en Francia y Países Bajos).

5. Medidas técnicas adicionales aprobadas

- **Cifrado en reposo:** todos los datos de salud almacenados en la HCE se cifrarán con AES-256.
- **Doble factor de autenticación (2FA):** obligatorio para acceso remoto a la HCE.
- **Registros de acceso mejorados:** auditoría completa de accesos a historias clínicas con retención de logs durante 2 años.
- **Anonimización automática:** datos de investigación anonimizados mediante k-anonimato y perturbación diferencial antes de su extracción.

6. Ejercicio de derechos de los pacientes

El mecanismo de ejercicio de derechos queda ampliado a tres canales:

- **Canal presencial:** solicitud en el mostrador de atención al paciente con identificación mediante DNI/NIE.
- **Canal telemático:** formulario en el portal del paciente con identificación mediante certificado digital o CI@ve.
- **Canal postal:** solicitud dirigida al DPD, Clínica Delos, Avda. de la Constitución 42, 28001 Madrid.

El DPD acusará recibo en un máximo de 5 días hábiles y resolverá en el plazo de un mes, prorrogable a dos meses en casos complejos.

7. Vigencia

La presente circular entra en vigor desde su aprobación por la Dirección General y sustituye en su totalidad a la circular anterior sobre protección de datos de pacientes.

Firmado: Dirección General · Clínica Delos